

महाराष्ट्र राज्यासाठी सार्वजनिक खरेदीसंदर्भा
त अधिनियम व नियमांचा मसुदा तयार
करण्यासाठी “Vidhi Centre for Legal
Policy” यांची तज्ज्ञ सेवा घेण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन

वित्त विभाग

शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण २०२६/प्र.क्र.३७/२०२६/विनियम

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय, विस्तार, मुंबई-४०० ०३२

दिनांक: १७ सप्टेंबर, २०२६

संदर्भ: १) उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक: संकीर्ण २०२६/प्र.क्र.२०४(भाग-१)/उद्योग-४,

दि. २२.०७.२०२६ रोजीचे बैठकीचे इतिवृत्त

२) उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: खरेदी २०२६/प्र.क्र.२०४/उद्योग-४,

दि. २२.०७.२०२६

प्रस्तावना:-

राज्यातील शासकीय सार्वजनिक खरेदी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, गुणवत्तापूर्ण, नाविन्यपूर्ण व परिणामाधिष्ठित करण्याच्या दृष्टीने व्यापक सुधारणा करण्याकरिता मा.मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. १५.०७.२०२६ रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीमध्ये मा.मुख्यमंत्री यांनी शासकीय खरेदीसंदर्भात सर्वमसावेशक धोरण तयार करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक १ अन्वये मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्याचे निदेश दिले. त्यानुसार संदर्भ क्रमांक २ अन्वये दि. २२ जुलै, २०२६ रोजी मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात आलेली असून समितीची कार्यकक्षा निश्चित केली आहे. समितीच्या कार्यकक्षेमध्ये राज्यातील सध्याच्या निविदा आणि खरेदी प्रक्रियेचा अभ्यास करून त्यामध्ये असलेल्या त्रुटींचे निराकरण करणे व सदर प्रक्रिया सर्वसमावेशक, गुणवत्तापूर्वक फलनिष्पत्तीपूरक धोरण ठरविणे, त्याबाबत कार्यपद्धती ठरविणे, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील तसेच केंद्र शासन, इतर राज्य यांच्याद्वारे अवलंबण्यात येणा-या उत्कृष्ट कार्यपद्धतींचा अभ्यास करून तरतूदी राज्याच्या धोरणामध्ये स्वीकारण्यासाठी शिफारशी करणे या बाबींचा अंतर्भाव आहे. सदर समितीस सहाय्य करण्याकरिता तांत्रिक तज्ज्ञ संस्था/ तज्ज्ञ सल्लागारांच्या सेवा घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

खरेदीविषयक धोरणासंबंधी तांत्रिक तज्ज्ञ संस्था/ तज्ज्ञ सल्लागारांच्या सेवा घेण्यासंबंधी अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांना निदेशित केले आहे. त्यानुसार उच्चस्तरीय समितीस सहाय्य करण्यासाठी राज्यासाठी सार्वजनिक खरेदी विधेयक (Public Procurement Bill) व त्याअंतर्गत नियम तयार करण्यासाठी तज्ज्ञ संस्थेची नियुक्ती करण्याचे शासनाच्या विचाराधिन आहे.

शासन निर्णय:-

याअनुषंगाने उच्चस्तरीय समितीस सहाय्य करण्याकरिता राज्यासाठी सार्वजनिक खरेदी विधेयक (Public Procurement Bill) व त्याअंतर्गत नियम तयार करण्यासाठी “Vidhi Centre for Legal Policy ” या कायदेविषयक संशोधन, धोरणनिर्मिती व विधी मसुदा तयार करण्याच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या संस्थेकडून खाली नमूद केल्याप्रमाणे सेवा उपलब्ध करून घेण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.

०२. उपरोक्त नमूद संस्थेचे कार्यक्षेत्र व जबाबदा-या पुढीलप्रमाणे राहतील:-

- i. महाराष्ट्र राज्यातील विद्यमान निविदा व सार्वजनिक खरेदी प्रक्रियेचा अभ्यास करणे;
- ii. केंद्र शासनाचे संबंधित नियम, मार्गदर्शक सूचना व खरेदीविषयक पुस्तिकांचा अभ्यास करणे;
- iii. इतर तीन राज्यांमधील सार्वजनिक खरेदीविषयक कायद्यांचा तुलनात्मक अभ्यास करणे;
- iv. UNCITRAL Model Law यासह आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सर्वोत्तम पद्धतींचा अभ्यास करणे;
- v. महाराष्ट्रातील विद्यमान सार्वजनिक खरेदीविषयक नियामक चौकटीतील त्रुटींचा आढावा घेऊन आवश्यक सुधारणा सुचविणारा White Paper तयार करणे;
- vi. संबंधित शासकीय विभाग व इतर भागधारकांशी सल्लामसलत करणे;
- vii. प्रस्तावित सार्वजनिक खरेदी विधेयकाचा मसुदा तयार करणे; तसेच
- viii. सदर विधेयकाअंतर्गत नियमांचा मसुदा तयार करणे.

०३. प्रस्तावित कामाचा कालावधी ५ महिने असून, त्यासाठी एकूण रु.४०.०० लक्ष अधिक कर इतका खर्च प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

यापैकी टप्पा-I साठी रु.२५.०० लक्ष व टप्पा-II साठी रु.१५.०० लक्ष प्रस्तावित आहेत. सदर शुल्क सामंजस्य करारामध्ये (Memorandum of Understanding) नमूद केलेल्या टप्प्यानुसार अपेक्षित फलनिष्पत्तीनुसार अदा करावयाचे आहे.

०४. Scope of work तसेच अटी व शर्तीमध्ये आवश्यक बदल/ सुधारणा करण्याचा अंतिम अधिकार वित्त विभागास राहिल.

०५. या बाबीवर होणारा खर्च (००)०९०-सेक्रेटरीएट,(००)(०१)वित्त विभाग, (२०५२०२३२)२८-व्यावसायिक खर्च या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२६-२७ या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२६०९१७१७४२२५२००५ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

Digitally signed by RAVIKUMAR BALAJIRAO LINGANWAD
Date: 2026.09.17 17:43:17 +05'30'

(रविकुमार लिंगनवाड)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

- १) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, लोकभवन, मुंबई.
- २) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई
- ३) मा.राज्यमंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई
- ४) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई
- ५) प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई
- ६) महालेखापाल (लेखा परीक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर
- ७) VIDHI CENTRE FOR LEGAL POLICY, Legislative advisory | Policy research | Good governance, 9th Floor, Piramal Ananta, Agastya Corporate Park, LBS Marg, Kurla West, Mumbai - ४०००७०
- ८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई.
- ९) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई.
- १०) उद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२
- ११) निवडनस्ती (विनियम कार्यासन)